天津市住宅装饰装修工程施工合同

发包方（甲方）： _____

承包方（乙方）： _____

合 同 编 号: _____

使用说明

1、本市行政区域内的家庭居室装修工程适用本合同文本。

2、本合同文本是根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》等有关法律规定制定的示范文本，供双方当事人参照约定采用，签订合同前请仔细阅读。

3、家庭居室装饰装修是居民较大的一笔一次性消费，涉及的标的额较大，专业性较强，合同履约期长。为更好地维持双方当事人的合法权益，双方签订合同时应慎重，力求内容具体、全面、严密，正确选择示范文本所提供的选择项条款。

4、发包方是指房屋所有权人或承租人.签订合同前甲方要验看承包方的《企业法人营业执照》和企业资质证书.与分公司(分部)签订合同，除验看其《营业执照》及企业资质证书外，合同应加盖具有法人资格的合同专用章。

5、工程开工：甲乙双方通过设计方案、首期工程款到位、工程技术交底前前期工作完成后，材料、施工人员到达工程现场开始施工。

6、工程验收：隐蔽工程结束都须进行验收，双方在验收单上签字认可，竣工总验收按本合同约定的工程内容全部完成，经甲乙双方、监理单位签字认可。

7、验收合格：甲乙双方、监理单位在《工程验收单》上就验收事项签字、盖章。

8、工期顺延：是指非因乙方责任导致工程进度受到影响后，工程期限予以相应延期。在工期顺延的情况下，乙方不承担违约责任。

9、甲方所付工程款等款项应当交至乙方财务部门。

10、本合同中除特别标注外，所称“日”均指“工作日”。

11、《民用建筑工程室内环境污染控制规范》(GB50325-2020)、《住宅装饰装修工程施工规范》、《天津市住宅装饰装修工程技术标准》（DB/T 29-35-2017）内容可向天津市家居商会咨询。

粘贴印花税票处

天津市住宅装饰装修工程施工合同条款

发包方（以下简称甲方）：_____

委托代理人（姓名）：_____民族：_____

住所：_____身份证号：_____

联系电话：_____ 电子邮箱：_____

承包方（以下简称乙方）：_____

住所：_____营业执照号：_____

法定代表人：_____联系电话：_____

委托代理人：_____联系电话：_____

工程设计师：_____职称：_____ 证书号：_____ 联系电话：_____

施工负责人：_____职称：_____ 证书号：_____ 联系电话：_____

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》及其他有关法律、法规的规定，结合本市住宅装饰装修的特点，甲、乙双方在平等、自愿、公平、诚信原则的基础上，经双方协商一致，签订本合同：

第一条　工程概况和造价

1.1 工程地点：_____

1.2 工程装饰装修面积:_____

1.3 住宅结构:_____ 户型_____房_____厅_____厨_____卫____阳台。

1.4 工程内容及做法(见工程报价单（附件一)和施工图纸)；

1.5 工程承包，采取下列第_____种方式：

(1) 乙方包工、包全部材料(见附件三)。

(2) 乙方包工、包部分材料，甲方供应其余部分材料（见附件二、三）。

(3) 乙方只包工。

1.6 工程期限_____日（以实际工作日计算）；

开工日期 _____年_____月_____日；

竣工日期 _____年_____月_____日；

1.7 工程款和工程报价单

(1) 工程款:本合同工程造价为(人民币)_____

金额大写:_____

以上工程造价中是否包含隐蔽工程（水电项目）：

☐ a. 包含水电项目　☐ b. 不包含水电项目

隐蔽工程（水电项目）款：本合同隐蔽工程造价为（人民币）_____。

金额大写 _____。

(2) 工程造价单本着优质优价的原则由双方约定，作为本合同的附件一。

(3) 工程造价单应当与材料质量工艺标准配套编制共同作为确定工程价款的根据。

(4) 总造价是甲、乙双方对设计方案、工程报价确认后的金额，在没有项目变更的情况下竣工结算的上下增减幅度不超过总价款（预算价）的10%（包含隐蔽工程)。

合同签订生效后，如变更施工内容、变更材料，这部分的工程款应当按实际算。

第二条　　工程监理

若本工程实行工程监理，甲方应当与具有经建设行政主管部门核批的工程监理公司另行签订《工程监理合同》，并将监理工程师的姓名、单位、联系方式及监理工程师的职责等通知乙方。（监理工程师需提供资格证）

第三条　施工图纸

3.1 施工图纸采取下列第_____种方式提供：

⑴ 甲方自行设计的，应当提供施工图纸一式三份，甲方执一份，乙方执二份。

⑵ 甲方委托乙方设计的，乙方应当提供施工图纸一式三份，甲方执一份，乙方执二份。

3.2 开工三日前，甲方应当协助提供施工地点的原结构、水路、电路施工图。

3.3 双方应当对施工图纸予以签收确认。

3.4 对施工图纸的变更应当以甲方签字确认为准。

3.5 双方不得将对方提供的施工图纸、设计方案等资料擅自复制或转让给第三方，也不得用于本合同以外的项目。

第四条　甲方义务

4.1 开工三日前要为乙方入场施工创造条件，以不影响施工为原则。

4.2 无偿提供施工期间的用于施工的水源、电源和冬季供暖。

4.3 办理物业部门开工手续并承担相关费用。

4.4 遵守物业部门的规章制度，并告知乙方。

4.5 协调乙方施工人员与邻里之间的关系。

4.6 不得有下列行为：

⑴ 随意改动房屋主体和承重结构。

⑵ 在外墙上开窗、门或扩大原有门窗尺寸，拆除连接阳台门窗的墙体。

⑶ 在室内铺贴一厘米以上石材、砌筑墙体、增加楼地面荷载。

⑷ 破坏厨房、卫生间地面防水层和拆改热、暖、燃气等管道设施。

⑸ 强令乙方违章作业施工的其他行为。

4.7 水电工程施工前对水电工程量予以确认。

4.8 凡必须涉及4.6款所列内容的，甲方应持有房屋管理部门批准文件。

4.9 施工期间，甲方仍需部分使用该居室的，甲方则应当负责配合乙方做好保卫及消防工作；居室中有滞留物的，甲方应做好保护，说明注意事项。

5.0 参与工程质量施工进度的监督，参加工程材料验收、隐蔽工程验收、中期工程验收、竣工验收。

第五条　乙方义务

5.1 施工中严格执行有关法律法规施工规范、质量标准、安全操作规程、防火规定，安全、保质、按期完成本合同约定的工程内容。

对现有房屋结构中有卫生间等电位联接装置的，不允许覆盖，应按照国家标准进行等 电位联接，以防漏电、静电、雷电。

5.2 严格执行市建设行政主管部门施工现场管理规定：

⑴ 无房屋管理部门审批手续和加固图纸，不得拆改工程内的建筑主体和承重结构，不得加大楼地面荷载，不得改动室内原有热、暖、燃气等管道设施。

⑵ 不得扰民及污染环境，每日十二时至十四时、十八时至次日八时之间不得从事敲、凿、刨、钻等产生噪声的装饰装修活动。

⑶ 因进行装饰装修施工造成相邻居民住房的管道堵塞 、渗漏、停水、停电、墙体开裂等，由乙方承担修理和损失赔偿的责任。

⑷ 负责工程成品、设备和居室留存家具陈设的保护。

⑸ 保证居室内上、下水管道畅通和卫生间的清洁。

⑹ 保证施工现场的整洁，每日完工后清扫施工现场。并将垃圾放至物业指定地点。

5.3 通过告知网址、统一公示等方式为甲方提供本合同签订及履行过程中涉及的各种标准、规范、计算书等书面资料的查阅条件。

5.4 甲方为少数民族的，乙方在施工过程中应当尊重其民族风俗习惯。

5.5 遵守物业部门的规章制度并承担相应责任。

5.6 未经甲方同意，不得擅自在施工地点做饭、住宿。

5.7 水电工应持有岗位证书。

第六条　工程变更

6.1 施工期间对合同约定的工程内容如需变更,双方应当协商一致。共同签订书面变更协议，同时调整相关工程费用及工期。工程变更协议，作为竣工结算和顺延的根据。

6.2 甲方对本合同约定的工程内容提出减项时，如该项目已开工，甲方应承担由此造成的损失。

6.3 工程增项时，甲方应当根据工程量适当延长工期，并在工程变更协议中予以注明。

6.4 甲方不得与乙方设计师或施工人员私自确定工程变更内容，否则乙方有权拒绝承担相应责任。

第七条　材料供应

7.1 按乙方编制的本合同《工程材料、设备明细表》(附件三)所约定的供料方式和内容进行提供。

⑴ 应当由甲方提供的材料、设备，甲方应当在材料、设备到施工现场前通知乙方。双方就材料、设备数量、质量、环保等内容按照约定共同验收并办理交接手续，甲方供应的材料、设备在施工使用中的保管和质量控制责任由乙方承担。

⑵ 应当由乙方提供的材料、设备，乙方在材料、设备到施工现场前通知甲方。双方就材料、设备质量、质量、环保等内容按照约定共同验收，由甲方书面确认备案。

⑶ 双方所提供的装饰装修材料，应当符合《室内装饰装修有害物质限量标准》，并具有由有关行政主管部门认可的专业检测机构出具的检测合格报告。

第八条　工期延误

8.1 因以下原因造成竣工的日期延误,经甲方确认后，工期应当顺延：

⑴ 工程量变化或设计变更；

⑵ 不可抗力；

⑶ 甲方同意工期顺延的其他情况。

8.2 因以下原因造成竣工的日期延误，工期应当顺延：

⑴ 甲方未按合同约定完成其应当负责的工作而影响工期的；

⑵ 甲方未按合同约定支付工程款影响正常施工的；

⑶ 因甲方责任造成工期延误的其他情况。

8.3 因乙方责任不能按期完工的，工期不顺延；因乙方原因造成工程质量存在问题，需要返工的，返

工费用由乙方承担，工期不顺延。

第九条　质量标准

9.1 工程的室内环境污染控制，应当严格按照《民用建筑工程室内环境污染控制规范》(GB50325-2020)的标准执行。

9.2 本工程执行国家现行《住宅装饰装修工程施工规范》本市现行《天津市住宅装饰装修工程技术标准》(DB/T 29-35-2017)的标准执行，并应符合国家《住宅设计规范》的要求。

9.3 在竣工验收时双方对工程质量、室内空气质量发生争议时，应当申请由相关行政主管部门认可的专业检测机构检验认定；相关费用由申请方垫付，最终由负责方承担。

第十条　工程验收

10.1 双方在施工过程中分下列阶段对工程质量进行联合验收

⑴ 材料验收；

⑵ 隐蔽工程验收；

⑶ 中期工程验收；

⑷ 竣工验收。

10.2 隐蔽工程和中期工程完工后，乙方应当通知甲方在三日内进行验收，等双方验收合格并签订确认后，乙方方可进行下道工序施工；如甲方不进行验收，乙方有权暂停施工，相应工期损失由甲方承担；如乙方未通知甲方进行隐蔽工程和中期工程验收，而擅自进行下道工序的，甲方有权要求乙方停止施工，由此造成的损失由乙方承担。

10.3 工程完工后，乙方应通知甲方进行竣工验收，甲方自接到竣工验收通知单后三日内组织验收。验收合格后，双方签署工程验收单（附件四）工程决算单（附件五），结清尾款。办理工程移交手续，并签署《家装工程保修单》(附件六)，同时，乙方应当向甲方提交其施工部分的水电隐蔽工程改造图

10.4 双方进行竣工验收前，乙方负责保护工程成品和工程现场的全部安全。

10.5 为分清责任，双方未办理验收手续，甲方不得入住，如甲方擅自入住视同验收合格，由此而造成的损失由甲方承担。

10.6 竣工验收在工程质量、室内空气质量及结算方面存在个别的非重大问题时经双方协商一致签订“解决竣工验收遗留问题协议”（附件七）后，甲方也可先行入住。

第十一条　工程款支付方式

11.1 双方协商工程款支付采用下列第_____种方式

⑴合同签字生效后，甲方按下列表中的约定向乙方支付工程款：

工程进度	付款时间	付款比例	金　额(元)
对预算、设计方案认可	签订合同当日	60%	
隐蔽工程竣工	水、电、管线隐蔽工程验收通过3日内	全款(隐蔽工程款单算填写)	
工程进度过半	中期工程验收通过3日内	35%	
竣工	竣工验收通过3日内	5%	

⑵双方协商一致的其他支付方式：_____

_____

11.2 工程进度过半，指现场工程中水、电管线铺设完成，厨房、卫生间墙、地砖铺设完成，现场木作收口完成、定制产品测量完成。

11.3 中期工程验收通过后，甲方对乙方提交的按实际工程情况编制的《工程报价单》（附件一）《工程决算单》（附件五）进行审核，甲方自提交之日起三日内如未提出异议，视为甲方同意支付乙方工程中期款。

11.4 工程竣工验收通过后，甲方应当在三日内到乙方财务部门支付尾款，工程款全部结清后，乙方应当向甲方开具正式发票为工程结算凭证。

11.5 乙方应当自收到甲方尾款后三日内办理工程交接，并开具《家装工程保修单》（附件六）。

第十二条　违约责任

12.1 合同双方签字后生效，双方必须严格遵守，任何一方需变更合同内容，应该协商一致后，重新签订补充协议。签订合同后未开工前，如单方要求解除合同，解约方除承担对方的实际损失外，还应当按工程造价总金额的_____%支付违约金。

12.2 一方因违反有关法律规定受到行政处罚的，最终责任由责任方承担。

12.3 施工过程中任何一方无法继续履行合同的，应当书面通知对方，经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议，并由责任方按合同总价款的___%赔偿，解除本合同。

12.4 甲方无正当理由未按合同约定期限支付第二、三、四次工程款，应当向乙方按日支付迟延部分工程款2‰的违约金，但累计不得超过工程造价总金额的20%。甲方延迟支付超过_____日的，乙方有权解除合同。

12.5 由于乙方责任延误工期的，应当按日向甲方支付工程造价总金额的2‰违约金，但累计不得超过总金额的20%。乙方延误工期超过___日的，甲方有权解除合同。

12.6 由于乙方责任导致工程质量或室内空气质量不合格的，乙方按下列约定进行返工修理、综合治理和赔付：

⑴对工程质量不合格的部位，乙方应当进行彻底返工修理。因返工造成工程延期交付视同工程延误，按12.5 的标准支付违约金。

⑵对室内空气质量不合格的，乙方应当进行综合治理。因综合治理造成工程延期支付视同工程延误，按12.5 的标准支付违约金。

⑶室内空气质量综合治理仍不达标且确属乙方责任的，甲方有权要求乙方返还不达标工程项目涉及的工程款；不足以弥补甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿。

第十三条　争议解决方式

本合同项下发生的争议，双方应当协商解决或向市场主办单位、天津市家居商会、消费者协会等组织申请调解解决，协商或调解解决不成时，可采用下述第_____解决方式；

①向_____仲裁委员会申请仲裁。

②向人民法院起诉。

第十四条　附则

14.1 本合同经甲乙双方签字（盖章）后生效。

14.2 本合同签订后工程不得转包、违法分包。

14.3 双方可以书面形式对本合同进行变更或补充，但变更或补充减轻或免除本合同规定应当由乙方承担的责任的，仍应以本合同为准。

14.4 因不可归责于双方的原因影响了合同履行或造成损失的，双方应当本着公平原则协商解决。

14.5 乙方撤离市场的，由市场主办单位先行承担赔偿责任，主办单位承担责任后有权向乙方追赔。

14.6 本合同履行完毕后自动终止。

14.7 本合同的附则、附件均为合同不可分割的组成部分，具有同等法律效力。

14.8 本合同一式____份，其中甲方 _____份，乙方_____ 份，市场主办单位_____ 份。

第十五条　　其他约定事项_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

甲方（签字）：　　乙方（盖章）：

委托代理人：　　法定代表人：

委托代理人：

年　　月　　日　　年　　月　　日

市场主办单位：(盖章)：

法定代表人：

委托代理人：

联系电话：

年　　月　　日

附表一

工 程 报 价 单

序号	项 目	单位	单价	数量	合计金额	工艺做法、用料说明

甲方（签字盖章）：　　乙方（签字盖章）：

备注：此表用量较多企业可复印作为合同附件。

附表二

甲方供给工程材料、设备明细表

序号	材料名称	单位	品种	规格	数量	供应时间	供应验收地点

甲方（签字盖章）：　　乙方（签字盖章）：

备注：所供给的材料、设计须有经行政管理部门认可的专业检验单位出具的检测合格报告。

附表三

乙方供给工程材料、设备明细表

序号	材料名称	单位	品种	规格	数量	供应时间	供应验收地点

甲方（签字盖章）：　　乙方（签字盖章）：

备注：所供给的材料、设备须有经行政管理部门认可的专业检验单位出具的检测合格报告。

附表四

工 程 验 收 单

验收时间：　　年　　月　　日

<table>
<tr><td colspan="4">工程名称</td></tr>
<tr><td colspan="4">工程地点</td></tr>
<tr><td colspan="4">工程进度　　☐隐蔽工程验收　　☐中期工程验收　　☐竣工验收</td></tr>
<tr><td rowspan="3">验
收
意
见</td><td>甲　方</td><td></td><td>签字：</td></tr>
<tr><td>监理单位</td><td></td><td>签字（盖章）：</td></tr>
<tr><td>乙　方</td><td></td><td>签字（盖章）：</td></tr>
</table>

备注：此表可按工程分期复印使用

附表五

工 程 决 算 单

<table>
<tr><td>工程名称</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>工程地点</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">工程款</td><td>分期支付</td><td colspan="2">付款时间：
☐ 签订合同时
☐ 隐蔽工程验收通过后
☐ 中期工程验收通过后
☐ 竣工验收通过后
☐ _____
付款金额：_____</td></tr>
<tr><td>其他支付方式</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">增减项</td><td colspan="2">增项部分（+）</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">增项部分（—）</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">增减项合计</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">应付款（合同款+增减项）</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">已付款</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">未付款（应付款-已付款）</td><td></td></tr>
</table>

甲方（签字）：　　乙方（签字盖章）：

年　　月　　日　　年　　月　　日

备注：此表可按工程分期复印使用

附表六

工 程 保 修 单

<table>
<tr><td>工程地点</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>竣工验收时间</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>甲　方</td><td></td><td>联系电话</td><td></td></tr>
<tr><td>乙　方</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>法定代表人</td><td></td><td>联系电话</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">保修期限</td><td>装饰装修工程</td><td colspan="2">自　　年　月　日到　　年　月　日</td></tr>
<tr><td>厨房、卫生间
防渗漏工程</td><td colspan="2">自　　年　月　日到　　年　月　日</td></tr>
</table>

甲方（签字）：　　乙方（签字盖章）：

备注：

1、自竣工验收之日起，装饰装修保修期为两年，有防水要求的厨房、卫生间防渗漏工程保修期为五年；

2、在保修期内，乙方接到甲方报修通知后 7日内，与甲方进行现场查勘、确认，确定维修方案和日期；

3、保修期内因乙方施工、用料不当的原因造成的装饰装修质量问题，乙方须及时无条件进行维修；

4、保修期内因甲方使用、维护不当造成饰面损坏或不能正常使用，乙方酌情收费维修；

5、本保修单在甲、乙双方签字盖章后生效。

附表七

解决竣工验收遗留问题协议

工程名称	
工程地点	
验收时间	

遗留问题	处理方法	责任划分	完成时间	费用承担

甲方（签字）：　　乙方（签字盖章）：

年　　月　　日　　年　　月　　日

住宅装饰装修工程施工合同

发包方（甲方）： _____

承包方（乙方）： _____

合 同 编 号: _____

住宅装饰装修工程施工合同条款

发包方（以下简称甲方）：_____

委托代理人（姓名）：_____民族：_____

住所：_____身份证号：_____

联系电话：_____ 电子邮箱：_____

承包方（以下简称乙方）：_____

住所：_____营业执照号：_____

法定代表人：_____联系电话：_____

委托代理人：_____联系电话：_____

工程设计师：_____职称：_____ 证书号：_____ 联系电话：_____

施工负责人：_____职称：_____ 证书号：_____ 联系电话：_____

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》及其他有关法律、法规的规定，结合本市住宅装饰装修的特点，甲、乙双方在平等、自愿、公平、诚信原则的基础上，经双方协商一致，签订本合同：

第一条　工程概况和造价

1.1 工程地点：_____

1.2 工程装饰装修面积：_____

1.3 住宅结构：_____ 户型_____房_____厅_____厨_____卫____阳台。

1.4 工程内容及做法(见工程报价单（附件一)和施工图纸)；

1.5 工程承包，采取下列第_____种方式：

(1) 乙方包工、包全部材料(见附件三)。

(2) 乙方包工、包部分材料，甲方供应其余部分材料（见附件二、三）。

(3) 乙方只包工。

1.6 工程期限_____日（以实际工作日计算）；

开工日期 _____年_____月_____日；

竣工日期 _____年_____月_____日；

1.7 工程款和工程报价单

(1) 工程款:本合同工程造价为(人民币)_____

金额大写：_____

以上工程造价中是否包含隐蔽工程（水电项目）：

☐ a. 包含水电项目　☐ b. 不包含水电项目

隐蔽工程（水电项目）款：本合同隐蔽工程造价为（人民币）_____。

金额大写 _____。

(2) 工程造价单本着优质优价的原则由双方约定，作为本合同的附件一。

(3) 工程造价单应当与材料质量工艺标准配套编制共同作为确定工程价款的根据。

(4) 总造价是甲、乙双方对设计方案、工程报价确认后的金额，在没有项目变更的情况下竣工结算的上下增减幅度不超过总价款（预算价）的10%（包含隐蔽工程）。